



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 00217-2026/PS0-INDECOPI-CUS

RESOLUCIÓN FINAL N° 397-2026/PS0-INDECOPI-CUS

DENUNCIANTES : MARIA JOSE GUTIERREZ CARDEÑA
DENUNCIADO : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. –
CMAC CUSCO S.A.
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS
ACTIVIDAD : OTRO TIPO DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Cusco, 14 de mayo de 2026.

I. ANTECEDENTES

1. El 10 de marzo 2026¹, la señora María José Gutiérrez Cardeña (en adelante, el denunciante), presentó una denuncia administrativa en contra la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. (en adelante, el denunciado), manifestando lo siguiente:

- (i) Que, el 15 de enero de 2026 a las 03:00 pm aproximadamente fue contactada por Whatsapp por una persona de su entorno cercano, quien le solicitó apoyo económico, efectuando diversas transferencias bancarias por la suma de S/ 1,950.00², no obstante, luego se enteró que un tercero suplantó la identidad de la persona a quien conocía, por lo que procedió el 16 de enero de 2026 a formular su reclamo el cual fue consignado como “robo” debido a la inmediatez de los hechos y la falta de claridad en ese momento. Posteriormente al contar con la denuncia policial y más claridad de los hechos formuló su reclamo el 17 de febrero de 2026 ante el denunciado, precisando que se trataba de un fraude por suplantación de identidad y solicitando la devolución de la suma de S/ 1,950.00, no obstante, mediante respuesta del 10 de marzo de 2026 el denunciado rechazó su reclamo, limitándose a señalar que las transferencias fueron realizadas por su persona sin evaluar el contexto de fraude ni la documentación presentada.

Indicó que a consecuencia del hecho ocurrido solicitó el bloqueo de su tarjeta sin haber gestionado aun su reposición.

- (ii) Señaló que tras recibir la primera respuesta negativa a su reclamo intentó rectificar y canalizar adecuadamente su reclamo, sin embargo, no se le brindó información clara ni un canal adecuado para hacerlo, lo cual limitó su derecho a una adecuada atención.

¹ Subsanado mediante escrito del 23.03.2026.

² Comprendidas en 3 transferencias de S/ 450.00, S/ 1,000.00 y S/ 500.00.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 00217-2026/PS0-INDECOPI-CUS

2. El denunciante solicitó en calidad de medida correctiva se ordene la devolución del monto transferido por un total de S/ 1,950.00, y demás acciones que correspondan. Asimismo, solicitó el pago de las costas y costos del procedimiento.
3. Mediante Resolución N° 02 del 25 de marzo de 2026, este Órgano Resolutivo inició un procedimiento administrativo sancionador contra el denunciado, por presunta infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto:
 - (i) No habría cumplido con efectuar la devolución solicitada por la denunciante en fecha 17 de febrero de 2026, lo cual constituye una presunta infracción al deber de idoneidad, tipificado en el artículo 19° del Código.
 - (ii) No se habría brindado ni informado a la denunciante un canal adecuado para canalizar adecuadamente su reclamo de fecha 17 de febrero de 2026, limitando su derecho a una adecuada atención; lo cual constituye una presunta infracción al deber de idoneidad, tipificado en el artículo 19° del Código.
4. Mediante Resolución N° 03 del 16 de abril de 2026 se resolvió, adjuntar al expediente el escrito presentado el 08 de abril de 2026 por el denunciado, tenerlo por apersonado y por consignados sus correos electrónicos.
5. En sus descargos el denunciado argumentó lo siguiente:
 - (i) La denunciante, acepta que realizó la transferencia libre y voluntariamente del monto descrito, lo cual se puede evidenciar en su escrito de denuncia y en la documentación posteriormente proporcionada. En ese contexto, sostuvo que resulta ilógico asumir que no actuó de manera adecuada frente a los hechos materia de discusión, pues la propia denunciante afirma que realizó las transferencias a favor de un tercero. Asimismo, explicó que para que una transferencia pueda efectuarse mediante el aplicativo móvil Wayki App, el cliente previamente debe afiliarse ingresando los datos de su tarjeta de débito, DNI y la clave física de cuatro dígitos, para luego generar una clave de internet de seis dígitos de su exclusivo conocimiento. Adicionalmente, precisó que para concretar y confirmar las operaciones se requirió el ingreso a la opción de transferencias a otros bancos, la colocación de la cuenta CCI y la validación obligatoria con un Token Digital dinámico que se genera una sola vez, habiéndose enviado las constancias de la transacción al correo y teléfono de la denunciante.
 - (ii) Por otro lado, señaló que, en la denuncia interpuesta, la denunciante sostiene que fue contactada por WhatsApp por una persona de su entorno cercano quien le solicitó apoyo económico, efectuando las transferencias por S/ 1,950.00, enterándose posteriormente que un tercero suplantó la identidad de su conocido. En ese supuesto, alegó que la transferencia no puede ser

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 00217-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

considerada como una operación no reconocida ni puede realizarse una devolución del monto dinerario, debido a que es la misma denunciante quien de manera voluntaria ejecutó los movimientos financieros, razón por la cual los protocolos antifraude de la entidad no pudieron activarse. Sostuvo que las transacciones fueron correctamente validadas y ejecutadas dentro de un entorno seguro y que no se ha acreditado un defecto, acceso indebido o deficiencia en el sistema, lo cual descarta una falta de idoneidad.

- (iii) Finalmente, argumentó que el perjuicio que alega la denunciante no deriva del funcionamiento de su servicio financiero, sino de la conducta ilícita de un tercero que indujo a error a la consumidora mediante suplantación de identidad. Señaló que este supuesto configura una clara ruptura del nexo causal por hecho de un tercero, en tanto el daño no es consecuencia directa ni inmediata de una actuación atribuible a Caja Cusco, sino de un evento externo, imprevisible y ajeno a su esfera de control, lo que excluye su responsabilidad administrativa. Además, puntualizó que los usuarios de servicios financieros tienen el deber de actuar con diligencia en el uso de sus canales digitales, y que en este caso las operaciones fueron ejecutadas utilizando información confidencial cuya custodia correspondía exclusivamente a la denunciante.

II. CUESTIÓN PREVIA

Sobre la competencia del Indecopi

6. De una parte, del denunciado argumentó que los hechos materia de controversia configuran, en esencia, son conductas típicas previstas y sancionadas por el Derecho Penal, tales como el fraude financiero y la suplantación de identidad. En ese sentido, conforme al principio de especialidad y de intervención mínima del Derecho Administrativo Sancionador, la jurisdicción penal es la vía natural y especializada para investigar, procesar y sancionar este tipo de ilícitos, por lo que el conocimiento de estos hechos corresponde al Ministerio Público a través de la notitia criminis, advirtiendo que permitir que se ventilen únicamente en sede administrativa generaría un riesgo de impunidad o de sanciones desproporcionadamente leves frente a la gravedad del delito y desnaturalizaría el sistema jurídico.
7. Con relación a la alegada incompetencia del Indecopi por la naturaleza de los hechos, este Despacho considera que un mismo acontecimiento puede ser pasible de análisis en distintas sedes del derecho de manera simultánea. Así, la existencia de un presunto ilícito penal, como el fraude electrónico o la suplantación de identidad cometida por un tercero, no anula, no suspende ni excluye de modo alguno las competencias asignadas a esta autoridad administrativa. Por lo tanto, el argumento del denunciado que pretende derivar el caso de manera exclusiva a la vía judicial ordinaria carece de sustento legal, toda vez que ambas vías persiguen fines públicos y tutelas jurídicas manifiestamente distintas.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 00217-2026/PS0-INDECOPI-CUS

8. En ese sentido, este Órgano Resolutivo se encuentra plenamente facultado para abocarse al conocimiento del presente caso, debido a que los hechos denunciados revisten una indudable doble connotación: por un lado, una de carácter delictivo que corresponde perseguir al Ministerio Público, y por otro, una de índole estrictamente administrativa y comercial en el marco de una relación de consumo.
9. La competencia de este Despacho no se centra en identificar o sancionar a los autores del fraude penal, sino en evaluar la conducta del proveedor financiero a fin de verificar si cumplió con sus deberes sectoriales de idoneidad, seguridad en sus canales digitales y debida diligencia al momento de procesar las transacciones y atender los reclamos de la usuaria.
10. En consecuencia, al existir competencia para evaluar el impacto administrativo de la conducta del denunciado, corresponde a este despacho abocarse a su conocimiento y emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.

III. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

11. Determinar:
 - (i) Si, el denunciado infringió o no lo establecido en el artículo 19 del Código.
 - (ii) Las medidas correctivas a ser ordenadas de demostrarse responsabilidad administrativa del denunciado.
 - (iii) La sanción por imponer, de demostrarse responsabilidad administrativa del denunciado.
 - (iv) Si, corresponde ordenar el pago de costas y costos.
 - (v) Si, corresponde la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi (RIS).

IV. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

IV.1. De la infracción al deber de idoneidad

12. El artículo 18 del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe³.

³ LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 00217-2026/PS0-INDECOPI-CUS

13. Por su parte, el artículo 19 del Código establece que los proveedores son responsables por calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado⁴. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones informadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.
14. El artículo 104 del Código⁵, establece que la atribución de responsabilidad al proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la carga de la prueba; es decir, primero corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio, siendo que una vez acreditada la existencia de un defecto en el producto adquirido o en el servicio contratado, la responsabilidad administrativa objetiva en la actuación del proveedor impone a éste la obligación procesal de probar que no es responsable por la falta de idoneidad del producto o servicio defectuoso, debido a la existencia de circunstancias que lo eximen de responsabilidad, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque acreditó la existencia de hechos ajenos que no le eran imputables como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.
15. En el presente caso, este Órgano Resolutivo inició un procedimiento administrativo sancionador en contra del denunciado por una presunta infracción al deber de idoneidad, en tanto: (i) No habría cumplido con efectuar la devolución solicitada por la denunciante en fecha 17 de febrero de 2026; y, (ii) No se habría brindado ni informado a la denunciante un canal adecuado para canalizar adecuadamente su reclamo de fecha 17 de febrero de 2026, limitando su derecho a una adecuada atención.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁴ **LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁵ **LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 00217-2026/PS0-INDECOPI-CUS

IV.1.1. Respecto a que el denunciado no habría cumplido con efectuar la devolución solicitada por la denunciante en fecha 17 de febrero de 2026

16. La denunciante argumentó que, el 15 de enero de 2026 a las 03:00 pm aproximadamente fue contactada por Whatsapp por una persona de su entorno cercano, quien le solicitó apoyo económico, efectuando diversas transferencias bancarias por la suma de S/ 1,950.00⁶, no obstante, luego se enteró que un tercero suplantó la identidad de la persona a quien conocía, por lo que procedió el 16 de enero de 2026 a formular su reclamo el cual fue consignado como “robo” debido a la inmediatez de los hechos y la falta de claridad en ese momento. Posteriormente al contar con la denuncia policial y más claridad de los hechos formuló su reclamo el 17 de febrero de 2026 ante el denunciado, precisando que se trataba de un fraude por suplantación de identidad y solicitando la devolución de la suma de S/ 1,950.00, no obstante, mediante respuesta del 10 de marzo de 2026 el denunciado rechazó su reclamo, limitándose a señalar que las transferencias fueron realizadas por su persona sin evaluar el contexto de fraude ni la documentación presentada. Indicó que a consecuencia del hecho ocurrido solicitó el bloqueo de su tarjeta sin haber gestionado aun su reposición.
17. Por su parte, el denunciado argumentó que, la denunciante, acepta que realizó la transferencia libre y voluntariamente del monto descrito, lo cual se puede evidenciar en su escrito de denuncia y en la documentación posteriormente proporcionada. En ese contexto, sostuvo que resulta ilógico asumir que no actuó de manera adecuada frente a los hechos materia de discusión, pues la propia denunciante afirma que realizó las transferencias a favor de un tercero. Asimismo, explicó que para que una transferencia pueda efectuarse mediante el aplicativo móvil Wayki App, el cliente previamente debe afiliarse ingresando los datos de su tarjeta de débito, DNI y la clave física de cuatro dígitos, para luego generar una clave de internet de seis dígitos de su exclusivo conocimiento. Adicionalmente, precisó que para concretar y confirmar las operaciones se requirió el ingreso a la opción de transferencias a otros bancos, la colocación de la cuenta CCI y la validación obligatoria con un Token Digital dinámico que se genera una sola vez, habiéndose enviado las constancias de la transacción al correo y teléfono de la denunciante.
18. Por otro lado, señaló que, en la denuncia interpuesta, la denunciante sostiene que fue contactada por WhatsApp por una persona de su entorno cercano quien le solicitó apoyo económico, efectuando las transferencias por S/ 1,950.00, enterándose posteriormente que un tercero suplantó la identidad de su conocido. En ese supuesto, alegó que la transferencia no puede ser considerada como una operación no reconocida ni puede realizarse una devolución del monto dinerario, debido a que es la misma denunciante quien de manera voluntaria ejecutó los movimientos financieros, razón por la cual los protocolos antifraude de la entidad no pudieron activarse. Sostuvo que las transacciones fueron correctamente validadas y

⁶ Comprendidas en 3 transferencias de S/ 450.00, S/ 1,000.00 y S/ 500.00.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 00217-2026/PS0-INDECOPI-CUS

ejecutadas dentro de un entorno seguro y que no se ha acreditado un defecto, acceso indebido o deficiencia en el sistema, lo cual descarta una falta de idoneidad.

19. Finalmente, argumentó que el perjuicio que alega la denunciante no deriva del funcionamiento de su servicio financiero, sino de la conducta ilícita de un tercero que indujo a error a la consumidora mediante suplantación de identidad. Señaló que este supuesto configura una clara ruptura del nexo causal por hecho de un tercero, en tanto el daño no es consecuencia directa ni inmediata de una actuación atribuible a Caja Cusco, sino de un evento externo, imprevisible y ajeno a su esfera de control, lo que excluye su responsabilidad administrativa. Además, puntualizó que los usuarios de servicios financieros tienen el deber de actuar con diligencia en el uso de sus canales digitales, y que en este caso las operaciones fueron ejecutadas utilizando información confidencial cuya custodia correspondía exclusivamente a la denunciante.
20. Partiendo de ello, este Despacho considera fundamental delimitar el objeto de la controversia a fin de centrar el análisis legal de manera correcta. De la revisión de los argumentos presentados por ambas partes, se advierte de forma objetiva que no se encuentra en discusión la autoría material de las transferencias bancarias. Tanto la denunciante en su relato de hechos como la entidad financiera en sus reportes de validación coinciden en que fue la propia usuaria quien, bajo engaño mediante la modalidad de suplantación de identidad por WhatsApp, ejecutó y validó las tres operaciones por un total de S/ 1,950.00 en el aplicativo móvil. Al existir este punto de encuentro, carece de objeto técnico evaluar si el sistema de seguridad fue vulnerado o si las claves secretas fueron burladas, puesto que la participación de la titular de la cuenta está acreditada y aceptada en el expediente.
21. En ese sentido, el núcleo de la controversia y el eje sobre el cual se estructurará el análisis de este Órgano Resolutivo se centra en la conducta posterior del proveedor frente al reclamo del 17 de febrero de 2026. Si bien en dicho requerimiento la consumidora solicitó textualmente se le dé el apoyo al haber sido víctima de un fraude financiero en línea, es evidente que dicha pretensión se encuentra orientada a obtener el resarcimiento o la restitución de los fondos afectados.
22. Por lo tanto, el examen de idoneidad bajo el artículo 19 del Código se enfocará en determinar si la respuesta de la entidad financiera, que rechazó la solicitud limitándose a señalar que las operaciones fueron realizadas por la propia usuaria, constituyó una atención debida y diligente ante un evento de fraude reportado, o si el proveedor omitió activar acciones que razonablemente se esperaban.
23. En consecuencia, este despacho evaluará si el rechazo del proveedor estuvo debidamente justificado o si constituyó una falta de diligencia en la atención postventa del servicio financiero.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 00217-2026/PS0-INDECOPI-CUS

24. De los actuados en el expediente se tiene copia del reclamo del 17 de febrero de 2026, en este la denunciante dejo constancia de lo siguiente:

CajaCusco		Usuario: saad	
CMAC Cusco S.A. RUC: 20114839176 Av. De la Cultura N° 1024, Urb. Chachacomayoc Oficina Principal		ID: 11245	
		Procedencia Libro de: NO	
		Reclamo Reiterativo: NO	
FORMATO DE HOJA DE RECLAMO			
Tipo:	Presentado Por:	Entidad	Fecha y Hora
RECLAMO	Titular		17/02/2026 09:53:48
			Hoja de 2026-01-000229
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONSUMIDOR			
Tipo documento:	DNI	N°:	70440306
Nombre:	MARIA JOSE GUTIERREZ CARDENA		
Dirección:	URB. ENTEL A-11		
Departamento:	CUSCO	Provincia:	CUSCO
Teléfono:	946780502	Distrito:	WANCHAQ
	Celular:	946780502	Correo: CUCHITAGC@HOTMAIL.COM
2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO			
Via de Ingreso:	Via de respuesta:	Via de recepción Hoja de reclamo:	
Oficina	Correo Electrónico		
CONVENIO PARA MODIFICAR VIA DE RESPUESTA DE RECLAMO:			
Producto/Servicio	[6] - Cuenta de ahorro con tarjeta de débito		
Monto de reclamo	N° Cuenta:	Moneda:	N° Tarjeta:
1950.00 Soles	10655232100396583	SOLES	4261540016820913
Motivo:	OTROS MOTIVOS:		
Canal Operacion:	Aplicativo Móvil		
Lugar de presentación de reclamo:			
Departamento:	CUSCO	Provincia:	CUSCO
		Distrito:	WANCHAQ
3. DETALLE DE RECLAMO Y PEDIDO DEL CONSUMIDOR			
Detalle:			
CLIENTE INDICA QUE SU MEJOR AMIGA QUIEN RESIDE EN LIMA LE SOLICITA QUE LE PRESTE DINERO Y QUE LE HARIA LA DEVOLUCIÓN EN CUATRO HORAS. EN RESPUESTA A ESTO LA SRTA. MARIA JOSE POR TRATARSE DE ALGUIEN DE CONFIANZA, PROCEDE A HACER DICHAS TRANSACCIONES, UNA DE 450, OTRA DE 1000 Y UNA ÚLTIMA DE 500 SOLES. LA SOLICITANTE, SU MEJOR AMIGA, LE ESCRIBE A LAS 7PM INDICANDO QUE LE HABÍAN ROBADO EL TELÉFONO MÓVIL A LO QUE LA CLIENTE PROCEDE A LLAMAR A LA ENTIDAD Y SOLICITAR EL BLOQUEO DE SU TARJETA ADEMÁS DE PROCEDER CON UNA DENUNCIA YA QUE LAS TRANSACCIONES FUERON REALIZADAS A UN TERCERO. LAS TRANSACCIONES QUE SE VAN A ADJUNTAR TIENEN EL NOMBRE DEL VERDADERO TITULAR, LA SRA. ELSA CHAVEZ RIVERA, QUIEN CUENTA CON CUENTA DE AHORROS EN INTERBANK.			
Pedido:			
SOLICITA SE LE DE EL APOYO YA QUE LA CLIENTE DENUNCIA FRAUDE FINANCIERO EN LINEA			
Documentos que se adjuntan:			
EXTRACTO DE CUENTA DENUNCIA TRANSFERENCIAS			
Declaro ser el titular del servicio i/o producto y acepto el contenido del presente formulario manifestando bajo declaración jurada la veracidad de los hechos descritos.			
Firma del cliente			
4. OBSERVACIONES Y ACCIONES ADOPTADAS POR EL PROVEEDOR			
Detalle:			
SE RECEPCIONA EL RECLAMO, INDICANDO QUE SE LE DARÁ RESPUESTA EN 15 DÍAS			



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 00217-2026/PS0-INDECOPI-CUS

Detalle:

CLIENTE INDICA QUE SU MEJOR AMIGA QUIEN RESIDE EN LIMA LE SOLICITA QUE LE PRESTE DINERO Y QUE LE HARIA LA DEVOLUCIÓN EN CUATRO HORAS. EN RESPUESTA A ESTO LA SRTA. MARIA JOSE POR TRATARSE DE ALGUIEN DE CONFIANZA, PROCEDE A HACER DICHAS TRANSACCIONES, UNA DE 450, OTRA DE 1000 Y UNA ÚLTIMA DE 500 SOLES. LA SOLICITANTE. SU MEJOR AMIGA LE ESCRIBE A LAS 7PM INDICANDO QUE LE HABÍAN ROBADO EL TELÉFONO MÓVIL A LO QUE LA CLIENTE PROCEDE A LLAMAR A LA ENTIDAD Y SOLICITAR EL BLOQUEO DE SU TARJETA ADEMÁS DE PROCEDER CON UNA DENUNCIA YA QUE LAS TRANSACCIONES FUERON REALIZADAS A UN TERCERO.

LAS TRANSACCIONES QUE SE VAN A ADJUNTAR TIENEN EL NOMBRE DEL VERDADERO TITULAR, LA SRA. ELSA CHAVEZ RIVERA QUIEN CUENTACON CUENTADE AHORROSEN INTERBANK.

Pedido:

SOLICITA SE LE DE EL APOYO YA QUE LA CLIENTE DENUNCIA FRAUDE FINANCIERO EN LINEA.

25. De otra parte, obra en el expediente la respuesta a dicho reclamo:



Asunto : Remite respuesta
Fecha de respuesta : 10 de marzo de 2026
Reclamante : Maria Jose Gutierrez Cardeña
Vía de respuesta : Correo Electrónico
Detalle : cuchitagc@hotmail.com
Reclamo(s) n.º : 2026-01-000229
Producto : Cuenta de ahorro
Cuenta, pagaré, otro n.º : 106552321000396583
Atendido a favor : De la empresa

Hola Maria Jose,

Esperamos que te encuentres bien. Agradecemos que nos hayas contactado para hacernos conocer tu insatisfacción, respecto de las operaciones que no reconoces.

1. Transferencias a otros bancos

Fecha Real	Tipo Operación	N° Mov.	Entidad Financiera	N° Cuenta Origen	Documento Origen	Cliente Origen	N° Cuenta Destino	Cliente Destino	Plaza	Monto
15/01/2026 17:21:52	Transf. Enviadas	671379052	[003] - INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DE PERU	1065*****6583	70440306	MARIA JOSE GUTIERREZ CARDENA	0038*****3643	ELSA CHAVEZ RIVERA	OTR A PLAZA	450.00
15/01/2026 17:27:58	Transf. Enviadas	671380239	[003] - INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DE PERU	1065*****6583	70440306	MARIA JOSE GUTIERREZ CARDENA	0038*****3643	ELSA CHAVEZ RIVERA	OTR A PLAZA	1000.00
15/01/2026 17:36:55	Transf. Enviadas	671381944	[003] - INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DE PERU	1065*****6583	70440306	MARIA JOSE GUTIERREZ CARDENA	0038*****3643	ELSA CHAVEZ RIVERA	OTR A PLAZA	500.00

(...)

M-OPS-03/03

Página 9 de 15



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 00217-2026/PS0-INDECOPI-CUS

Queremos informarte, que nuestra área especializada ha revisado la transferencia reclamada y al respecto ha señalado lo siguiente:

- Para realizar una operación mediante Wayki App es necesario que tú de forma previa hayas realizado las siguientes acciones:
- ✓ **Generar tu clave de 06 dígitos:** Ingresando los 16 dígitos de tu tarjeta, clave de 04 dígitos de la Tarjeta VISA Débito, documento de identidad, generar clave, confirmar clave y aceptar los términos y condiciones del uso de Wayki App. Por lo que, de la revisión de nuestros reportes se tiene que generaste la clave digital en la fecha y horas señalados en el cuadro que sigue.

(...)

- ✓ **Activar tu Token Digital:** mediante Wayki App o en ventanilla.

- Para activar el Token mediante Wayki App, el cliente debe ingresar el teléfono y correo electrónico que registró en ventanilla (el sistema valida que los datos sean los registrados en Caja Cusco), se valida la fecha de emisión del DNI (validación que se realiza con una consulta RENIEC) y se valida con un token SMS que se envía al celular registrado.
- Para activar el Token en ventanilla, el cliente debe presentar su Tarjeta VISA Débito y DNI en físico.

(...)

- ✓ **Ingresar a la aplicación con la clave de 06 dígitos previamente generada.**

Respecto a este punto, se verificó que accediste a nuestra App ingresando tu clave de 06 dígitos, conforme se detalla en el cuadro que sigue:

Id.	Fecha	Tarjeta	Descripción
80835158	1/15/2026 10:41:40 AM	4261 **** * 0913	Inicio de sesión con ingreso de clave de 6
80857345	1/15/2026 3:35:57 PM	4261 **** * 0913	Inicio de sesión con ingreso de clave de 6
80857703	1/15/2026 3:41:30 PM	4261 **** * 0913	Inicio de sesión con ingreso de clave de 6

(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 00217-2026/PS0-INDECOPI-CUS

- ✓ **Generar las operaciones de Transferencias:** Posteriormente para concretar las operaciones en la app, ingresaste a la opción transferencias a otros bancos, posteriormente colocaste la cuenta CCI y confirmaste la operación con un Token Digital, tal como se verifica en el reporte que sigue:

Identificador	Fecha	Operación	Moneda	Cuenta Origen	Monto
22291400	1/15/2026 10:43:54 AM	Transferencias por Contacto Enviada	S/	106552321000396583	500

(...)

Además, la transferencia fue confirmada con un Token digital, como puedes apreciar en el cuadro que sigue:

Fecha Creación	Fecha Actualización	Estado	Token
1/15/2026 10:42:15 AM	1/15/2026 10:42:28 AM	Caducado - No utilizado	35****
1/15/2026 10:42:28 AM	1/15/2026 10:42:43 AM	Autorizado por cliente	02****
1/15/2026 10:43:11 AM	1/15/2026 10:43:21 AM	Autorizado por cliente	57****

(...)

- ✓ Te pedimos tener en cuenta que todas las operaciones mediante Wayki App después de ser confirmadas, generan una notificación que se muestra en tu celular y una constancia que es enviada al correo electrónico registrado. (adjuntamos copia de constancia)

En base a lo anterior, se ha verificado que las transacciones fueron realizadas desde tu dispositivo móvil y mediante el uso de tus claves de acceso y confirmación personales, por lo que los protocolos de seguridad del banco no fueron vulnerados; el sistema procesó órdenes legítimas validadas por el usuario. Por este motivo, no es posible proceder con la devolución del monto reclamado.

Queremos aprovechar esta oportunidad para sugerirte algunas acciones que te ayudaran a prevenir y/o detectar a tiempo cualquier tipo uso fraudulento de tu tarjeta:

- Nunca brindes información de los datos de tu tarjeta a terceras personas.
- No pierdas de vista tu tarjeta al momento de realizar pagos.
- Cuida tu clave y datos personales y realiza tus compras por Internet desde lugares de confianza.
- Verifica que tus datos de contacto como tu dirección y número de teléfono estén al día para recibir notificaciones importantes y alertas de seguridad.

Si tienes alguna otra consulta o necesitas más información no dudes en contactarnos.

Estamos aquí para ayudarte,

Jackeline Loayza
Responsable de Reclamos



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 00217-2026/PS0-INDECOPI-CUS

26. De su lectura se tiene que, el argumento central del proveedor para rechazar la solicitud de devolución radica en que, tras realizar las verificaciones en sus sistemas, determinó que las tres transferencias cuestionadas fueron ejecutadas desde el dispositivo móvil de la propia denunciante y validadas mediante el uso de sus credenciales de acceso y confirmación personales (claves secretas y Token Digital). Bajo esa premisa, sostuvo que sus protocolos de seguridad tecnológica no sufrieron ninguna vulneración o hackeo, sino que el sistema se limitó a procesar de forma automática y correcta órdenes que eran legalmente legítimas al haber sido autenticadas por la titular de la cuenta, concluyendo que, al no existir un defecto operativo imputable a la institución, no resultaba procedente amparar el reembolso del dinero.
27. Con base en ello, en el presente extremo, es necesario precisar que el derecho de los consumidores a presentar reclamos o solicitudes obliga a las entidades financieras a recibir, evaluar y emitir una respuesta de forma oportuna, clara y motivada, sin embargo, esta prerrogativa no determina en modo alguno que dicha contestación deba ser necesariamente estimada, favorable o satisfecha en los términos exactos pretendidos por el administrado. La idoneidad de la atención se mide por la calidad, coherencia y legalidad de la respuesta, mas no por el cumplimiento obligatorio de las expectativas de fondo del usuario si estas carecen de sustento técnico o contractual.
28. En el presente caso, la respuesta emitida por el denunciado cumplió con plasmar de manera transparente y técnica su posición jurídica frente a la solicitud de la denunciante, fundamentando su negativa en el hecho comprobado de que las operaciones se ejecutaron y validaron de forma regular bajo un entorno tecnológico aprobado por las credenciales exclusivas de la usuaria. Por lo tanto, al confirmarse que el rechazo de la devolución estuvo justificado en criterios de seguridad operativa y en la ausencia de una falla atribuible al sistema, la conducta del proveedor al denegar lo solicitado no constituye una vulneración administrativa al deber de idoneidad consagrado en el Código.
29. Ahora bien, respecto a lo señalado por el denunciado en sus descargos, donde argumenta una supuesta ruptura del nexo causal debido a la intervención de un tercero (estafa) y a la falta de diligencia de la denunciante, este Despacho considera que la conducta o la presunta imprudencia de los consumidores no enerva ni exime de forma automática la obligación imperativa de las entidades financieras de cumplir con el deber de idoneidad que consagra el Código, el cual es completamente independiente de la acción o inacción de sus clientes. Por lo tanto, subsistía en el proveedor la obligación de generar certeza suficiente de que la denegatoria de la devolución solicitada por la denunciante no era injustificada y se ajustaba a derecho, lo cual, en el presente extremo, ha quedado debidamente acreditado.
30. Por lo expuesto, este despacho considera que, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el denunciado en el



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 00217-2026/PS0-INDECOPI-CUS

extremo referido al incumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Código, al no haberse acreditado que incumplió con efectuar la devolución solicitada por la denunciante en fecha 17 de febrero de 2026.

IV.1.2 Respecto de que no se habría brindado ni informado a la denunciante un canal adecuado para canalizar adecuadamente su reclamo de fecha 17 de febrero de 2026, limitando su derecho a una adecuada atención

31. En este punto la denunciante señaló que, tras recibir la primera respuesta negativa a su reclamo intentó rectificar y canalizar adecuadamente su reclamo, sin embargo, no se le brindó información clara ni un canal adecuado para hacerlo, lo cual limitó su derecho a una adecuada atención.
32. En este extremo el denunciado no ha desarrollado argumentos de descargos, no obstante, esto no significa un impedimento para que este despacho realice el análisis del hecho controvertido.
33. Partiendo de ello, corresponde a este Despacho evaluar la controversia bajo las reglas de la carga de la prueba que rigen el procedimiento administrativo sancionador en materia de protección al consumidor. Así, corresponde en primera instancia a la parte denunciante aportar los indicios suficientes o las pruebas que acrediten de manera indubitable la existencia del hecho infractor alegado; esto es, que, con posterioridad a la primera respuesta del banco, manifestó expresamente su intención de rectificar o redireccionar su disconformidad y que, ante ello, el proveedor le negó la información o los canales de atención correspondientes.
34. Solo en la medida en que el consumidor cumpla con demostrar la existencia de dicha interacción o el inicio de dicho trámite, se traslada al proveedor la obligación de acreditar que actuó con la debida diligencia, que brindó la información de manera oportuna o, en su defecto, la existencia de alguna causa de justificación que lo exima de responsabilidad.
35. Sin embargo, de la revisión del expediente, se advierte que no obra ningún medio probatorio, documento, comunicación electrónica o registro que demuestre que la denunciante se haya contactado con la entidad financiera con el propósito de rectificar o canalizar un nuevo reclamo tras la respuesta del 10 de marzo de 2026. Al no existir evidencia alguna de esta supuesta interacción o del rechazo de atención en las plataformas del denunciado, no corresponde trasladar la carga de la prueba al proveedor, toda vez que no se puede exigir a la entidad financiera que justifique la idoneidad de un servicio de atención que, de acuerdo con los actuados, nunca fue requerido.
36. Por lo expuesto, este Órgano Resolutivo considera que corresponde archivar el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el denunciado en el extremo referido al incumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Código, al



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 00217-2026/PS0-INDECOPI-CUS

no haberse acreditado durante el procedimiento que no brindó ni informó a la denunciante un canal adecuado para canalizar adecuadamente su reclamo de fecha 17 de febrero de 2026, limitando su derecho a una adecuada atención.

IV.3. De la Medida Correctiva

37. No corresponde ordenar ninguna medida correctiva, dado que fue archivado el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el denunciado.

IV.4. De la Graduación de la Sanción

38. En el presente caso habiéndose archivado el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el denunciado no corresponde imponerle sanción alguna.

IV.5. De las Costas y Costos del procedimiento

39. En el presente caso considerando que se archivó el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el denunciado, no corresponde ordenar el pago de las costas y costos en que hubiese incurrido la parte denunciante.

IV.6. De la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi (RIS).

40. En el presente caso considerando que se archivó el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el denunciado, no corresponde inscripción del denunciado en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi.

V. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Archivar el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. en el extremo referido al incumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no haberse acreditado que incumplió con efectuar la devolución solicitada por la denunciante en fecha 17 de febrero de 2026.

SEGUNDO: Archivar el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. en el extremo referido al incumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no haberse acreditado durante el procedimiento que no brindó ni informó a la denunciante un canal adecuado para canalizar adecuadamente su reclamo de fecha 17 de febrero de 2026, limitando su derecho a una adecuada atención.

TERCERO: Informar a las partes del procedimiento que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Directiva N° 001-2021-



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 00217-2026/PS0-INDECOPI-CUS

COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el órgano resolutorio de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación⁷, caso contrario la resolución quedará consentida⁸.

CUARTO: Informar a las partes del procedimiento que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI⁹, las resoluciones de los órganos resolutorios de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

VICSON RICARDO ALVAREZ PALOMINO
Jefe (i)¹⁰
Órgano Resolutorio de Procedimientos Sumarísimos
en materia de Protección al Consumidor
de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco

⁷ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32°.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG (...)

⁸ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

⁹ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34°.- Fin de procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutorios que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emitirá una Razón de Jefatura o de Secretaría Técnica, según corresponda, y, de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

¹⁰ Memorandum N° 543-2025-CUS/INDECOPI, del 04 de noviembre de 2025.